Bab 3: Hubungan Hukum Internasional (HI) dan Hukum Nasional (HN)

A. Teori Monisme dan Dualisme

- **Monisme:** HI dan HN adalah satu sistem hukum, sehingga HI dapat berlaku langsung di HN tanpa diubah. Terbagi dua:
  - **Primat HN:** HN lebih tinggi karena HI bersumber dari praktik negara. Berbahaya, sebab pada dasarnya meniadakan HI.
  - **Primat HI:** HN bersumber dari HI, sehingga HI diutamakan. Idealis, tetapi dikritik karena kenyataannya HI banyak bersumber dari praktik negara.
- **Dualisme:** HI dan HN adalah dua sistem terpisah (subjek, sumber hukum, dan integritas berbeda). Yang muncul bukan soal hierarki, melainkan **transformasi**: HI baru berlaku di HN setelah ditransformasikan, dan sebaliknya.

B. HN di Depan Pengadilan Internasional

- Negara tidak boleh memakai HN untuk membenarkan pelanggaran HI, juga tidak boleh berdalih HN-nya tidak ada (*teori oposabilitas*; sejalan dengan Pasal 27 Konvensi Wina 1969).
- Tanggung jawab internasional muncul saat negara gagal memenuhi kewajiban internasional (mis. *Alabama Claims*).
- HN dapat diajukan sebagai bukti praktik kebiasaan atau pilihan hukum, tetapi pengadilan internasional tidak menilai sah/tidaknya HN suatu negara.
- Intinya, di forum internasional HI lebih unggul dari HN.
- **Contoh Indonesia/Australia:** Inpres Mobil Nasional tidak bisa membenarkan pelanggaran GATT/WTO. PP 38/2002 (peta wilayah) tidak bisa dipakai dalam sengketa Sipadan-Ligitan karena melanggar prinsip *critical date*. Rencana MIZ Australia bertentangan dengan UNCLOS 1982.

C. HI di Depan Pengadilan Nasional

Dua doktrin:

- **Inkorporasi** (konsekuensi monisme): HI otomatis menjadi bagian HN.
- **Transformasi** (konsekuensi dualisme): HI harus diimplementasikan dulu dalam HN.

1. Inggris

Awalnya menganut doktrin Blackstone (HI bagian *common law*). Dalam praktik, hukum kebiasaan internasional berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan fundamental Inggris, dan harus dibuktikan dengan hati-hati (*Tin Council Case*, *R v Keyn* cenderung ke transformasi). Untuk perjanjian: *unincorporated treaties* (butuh persetujuan parlemen, mis. wilayah, HAM, keuangan) dan *incorporated treaties* (teknis, otomatis berlaku).

2. Amerika Serikat

Mirip Inggris (*The Paquete Habana*: HI bagian dari hukum AS). HN tetap diutamakan bila bertentangan dengan hukum kebiasaan (*Tag v Rogers*). Lewat ATCA, pengadilan AS dapat mengadili pelanggaran HI oleh orang asing (*Filartiga v Pena Irala*). Perjanjian dibedakan menjadi *self-executing* (tanpa Kongres) dan *non-self-executing* (perlu Kongres).

3. Indonesia

Konstitusi dan UU 12/2011 diam soal HI, jadi ada perbedaan pendapat apakah Indonesia monisme, dualisme, atau keduanya. Menurut penulis, **keduanya**:

- **Bukti monisme:** Putusan MA kasus Eurico Guterres (langsung merujuk perjanjian internasional); putusan MK yang memakai Statuta Roma yang belum diratifikasi; putusan MA kasus longsor Gunung Mandalawangi (prinsip *precautionary* dianggap *jus cogens*); pengakuan imunitas kepala negara asing dan diplomat sebelum ratifikasi Konvensi Wina; UU 37/1999 yang menyebut "kebiasaan internasional". Namun HN tidak selalu sesuai HI (contoh: pajak penghasilan pegawai PBB bertentangan dengan Konvensi Keistimewaan dan Kekebalan PBB 1946).
- **Bukti dualisme:** UNCLOS 1982 dan WTO ditindaklanjuti dengan UU pelaksana; sebagian hakim menolak melaksanakan putusan arbitrase asing (Konvensi New York) sebelum ada aturan pelaksana, sehingga MA mengeluarkan Perma 1/1990; putusan MK soal UU Penodaan Agama menganggap UU HAM sebagai transformasi ICCPR.
- **UU 24/2000:** Perjanjian penting (politik, wilayah, kedaulatan, HAM, lingkungan, hukum baru, pinjaman/hibah luar negeri) disahkan dengan UU (persetujuan DPR); yang teknis/prosedural cukup dengan Keppres. Masih ada ketidakjelasan soal daya laku langsung dan *judicial review* UU ratifikasi. Menurut HI, ratifikasi otomatis mengikat Indonesia.

D. HI dan HN Saling Memengaruhi dan Membutuhkan

HI dan HN tidak selalu berhadapan secara hierarkis, tetapi saling membutuhkan:

1. HI lebih efektif jika ditransformasikan ke HN (contoh: Indonesia belum bisa memakai anti-dumping/*safeguard* WTO karena belum membentuk komitenya).
2. HI menjembatani keterbatasan yurisdiksi HN (ekstradisi, *asset recovery*, pengakuan putusan asing).
3. HI menyelaraskan perbedaan antar-HN (mis. ambang batas pencemaran minyak ASEAN).
4. HI banyak tumbuh dari praktik HN negara-negara (mis. hukum diplomatik).
5. Meski negara punya *prescriptive jurisdiction*, ia tidak bebas membuat aturan tanpa memperhatikan HI.